

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, QUE CELEBRAN:

AV

- (I) GOINTEGRO MEXICO S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR GERMAN ULISES DYZENCHAUZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PRESTADOR"; Y
- (II) GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR ARMANDO JOSÉ VERA GUTIÉRREZ Y WLADIMIR SVIERCOVICH PASQUEL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CLIENTE" Y EN CONJUNTO CON EL PRESTADOR LAS "PARTES".

WS

DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- Declara el Prestador, por conducto de su representante legal, que:

- a) Es una sociedad mercantil, legalmente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública 43,302, de fecha 07 de marzo de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Talavera Autrique, Notario Público 221 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil 5121449 de fecha 31 de marzo de 2014.
- b) Su representante legal cuenta con las más amplias facultades para comparecer a la celebración del presente y obligarla en los términos de este Contrato.
- c) Para efectos de este Contrato señala como su domicilio el ubicado en Avenida Patriotismo número 229, oficina 9B, piso 9, colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03800
- d) Que la celebración y cumplimiento del Contrato no viola: (i) sus estatutos sociales; (ii) cualquier ley, reglamento, circular, laudo, orden o sentencia alguna que le sea aplicable, ni (iii) las disposiciones de algún contrato, convenio, acta de emisión o cualquier otra disposición contractual de la que sea parte.

II.- Declara el Cliente, por conducto de su representante legal, que:

- a) Es una sociedad mercantil, legalmente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública 22,748 , de fecha 03 de septiembre de 1998, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Manuel Asprón Pelayo, Notario Público número 186 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil 242258.
- b) Sus representantes legales cuentan con las más amplias facultades para comparecer a la celebración del presente y obligarla en los términos de este Contrato.
- c) Para efectos de este Contrato señala como su domicilio el ubicado en Periférico Sur 5991, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, código postal 14160, Ciudad de México, México.
- d) Que la celebración y cumplimiento del Contrato no viola: (i) sus estatutos sociales; (ii) cualquier ley, reglamento, circular, laudo, orden o sentencia alguna que le sea aplicable, ni (iii) las disposiciones de algún contrato, convenio, acta de emisión o cualquier otra disposición contractual de la que sea parte.

e) Es su plena y libre voluntad celebrar el presente Contrato de conformidad con los términos y condiciones que se establecen más adelante.

AV

III. Declaran las Partes, por conducto de sus representantes legales y bajo protesta de decir verdad que:

WS

a) Se reconocen expresamente entre sí y en forma recíproca la personalidad y capacidad con que comparecen a la celebración de este Contrato.

b) En la celebración del presente Contrato no ha intervenido ni mediado dolo, violencia, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento.

EXPUESTO LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto.

1.1. Por virtud del presente Contrato, el Prestador se obliga a prestar en favor del Cliente una licencia de uso temporal, no exclusiva e intransferible sobre la plataforma de Employee Experience (la "PLATAFORMA GOIntegro"), según se detalla en el Anexo "A" del presente Contrato (los "Servicios"). Por su parte, el Cliente está de acuerdo en recibir los Servicios conforme a los términos del Contrato y cada anexo del mismo.

1.2. En este sentido el Prestador se obliga de manera enunciativa, más no limitativa, a lo siguiente: entregar los datos técnicos necesarios para el acceso, utilización y aprovechamiento de la Plataforma GOIntegro y prestar los servicios de conformidad con lo establecido en el Anexo "A".

1.3. Para el caso de que el Cliente solicite Servicios adicionales, el Prestador deberá generar una cotización con las especificaciones solicitadas por aquél. En dicho caso, el Cliente deberá aprobar en un lapso de [10] (diez) días naturales la cotización correspondiente, para posteriormente generar una orden de compra, la cual deberá contener los detalles de dicho Servicio. Las Partes consienten y están de acuerdo en que el Prestador no podrá prestar servicio alguno que no esté especificado en este Contrato o bien que no haya sido previamente aprobado por el Cliente.

1.4. El Prestador prestará los Servicios en forma independiente, por lo que no estará subordinado al Cliente de manera alguna.

SEGUNDA. ACCESO AL SERVICIO Y SU INTEGRACIÓN.

2.1. El Prestador otorgará al Cliente la licencia temporal, no exclusiva de uso sobre la Plataforma GOIntegro, a la que los empleados del Cliente accederán a través de un nombre de usuario (dirección de correo electrónico) y contraseña. Adicionalmente, el Prestador se obliga a tomar las medidas necesarias para asegurar el buen estado y mantenimiento de la Plataforma GOIntegro, facilitando al Cliente las credenciales y el acceso a sus empleados, buscando su máxima disponibilidad.

TERCERA. CONTINUIDAD EN LA PLATAFORMA.

3.1. El Prestador, a través de la firma del presente instrumento, declara que cuenta con el personal y la tecnología suficiente para prestar el Servicio, por lo que se obliga a mantener disponible en todo momento la Plataforma GOIntegro.

3.2. En caso de que el Prestador deba contratar a terceros para lograr la disponibilidad y seguridad de la PLATAGORMA GOIntegro, será única y exclusivamente responsabilidad del

Prestador. De igual manera, el Prestador se obliga a que el(los) terceros con los que contrate cumplan con las políticas de confidencialidad y protección de datos personales del Cliente.

G D

3.3. Asimismo, en caso de que la Plataforma GOIntegro presente alguna falla en la seguridad o disponibilidad, el Prestador descontará al Cliente de la Contraprestación el equivalente a un 1% (uno por ciento) en caso de que la falla no dure más de 2 días. Ahora bien, para el caso de que la falla dure más de 5 días, el Cliente podrá dar por terminado el presente Contrato sin responsabilidad alguna a su cargo.

AV

WS

3.4. De igual manera, el Prestador se obliga a sacar en paz y a salvo al Cliente, y en su caso, a indemnizarlo por cualquier reclamación, demanda, denuncia o querrela presentada por el tercero en contra del Cliente, de sus empleados, directivos, accionistas, administradores, gerentes, funcionarios o partes relacionadas.

CUARTA. RESPONSABILIDAD SOBRE LOS CONTENIDOS.

4.1. El Cliente es el único responsable del contenido publicado en la Plataforma GOIntegro, siendo el Prestador responsable exclusivamente de habilitar la Plataforma GOIntegro.

QUINTA. CONTRAPRESTACIÓN

5.1. Como precio por los Servicios a que se refiere este Contrato, durante el primer año de Servicios (2023), el Cliente pagará al Prestador la cantidad de **MXN\$86,857.99 (ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y siete pesos 99/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (en lo sucesivo la "Contraprestación"). El pago de la Contraprestación se llevará a cabo dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a que el Cliente reciba la factura que para tales efectos envíe el Prestador de conformidad con el párrafo siguiente.

Para el segundo año de la prestación de los Servicios (2024), las Partes acuerdan que el Cliente pagará al Prestador la cantidad de **MXN\$86,857.99 (ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y siete pesos 99/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado. Al término de la vigencia del segundo año, en este caso la vigencia 2025, Las Partes se reunirán para determinar la contraprestación correspondiente, misma que podrá incrementar en una cuantía no mayor al INPC oficial de cierre de año.

5.2. El Prestador remitirá al Cliente la(s) factura(s) correspondiente(s) libre(s) de errores y que reúna los requisitos fiscales establecidos en la legislación aplicable vigente al momento de la emisión de la(s) factura(s) correspondiente(s). En caso de que la(s) factura(s) presentada(s) para su pago no reúna(n) los requisitos fiscales que disponen las leyes, contengan errores o la(s) cantidad(s) o conceptos que no correspondan a lo descrito y acordado en la presente Oferta; el Cliente podrá hacer la devolución de dicha(s) factura(s) al Prestador para que éste último proceda a su corrección y nuevamente realice la presentación de la factura al Cliente.

5.3. Los pagos se realizarán mediante cheque nominativo, depósito o transferencia a la cuenta bancaria del Prestador que a continuación se indica o mediante cualquier otro medio permitido por la legislación aplicable, debiendo constar en el comprobante de depósito o en el concepto de la transferencia la siguiente referencia: "Plataforma GOIntegro + Numero de factura".

Titular: GOINTEGRO MEXICO, S.A. DE C.V.

Número de cuenta: 65-50432772-7

CLABE: 14180655043277274

Banco: SANTANDER (MEXICO) S.A

5.4. Salvo que el Cliente acuerde lo contrario previamente y por escrito, todos los gastos en los que incurra el Prestador en la prestación de los Servicios serán por cuenta exclusiva del Prestador y ya están incluidos en la Contraprestación.

5.5. Las Partes acuerdan que el Cliente podrá compensar cualquier cantidad que el Prestador le llegase a adeudar por cualquier concepto contra cualquier pago que el Cliente esté obligado a realizar de conformidad con el presente Contrato.

AV
WS

5.6. El Prestador no tendrá derecho a recibir contraprestación alguna por los Servicios que no hayan sido aprobados previamente por el Cliente, que no hayan sido efectivamente prestados en su totalidad y/o que no estén específicamente previstos en este Contrato.

5.7. En caso de que el Cliente haya emitido o emita una orden de compra en relación con los Servicios, las Partes acuerdan que los términos y condiciones de este Contrato aplicará a la misma y en el entendido de que en caso de inconsistencia entre lo previsto en dicha orden de compra y el clausulado del presente Contrato, prevalecerá el clausulado del presente Contrato, pero solo en la medida de la inconsistencia.

SEXTA. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1. El Prestador prestará los Servicios en el(los) lugar(es) que se requieran de conformidad con la naturaleza de los mismos, pero principalmente en sus instalaciones.

6.2. Solamente cuando la naturaleza de los Servicios amerite y justifique que empleados asignados únicamente por el Prestador tengan que entrar en las instalaciones del Cliente, lo cual en todo caso será de manera esporádica, en todo caso limitada a una hora y de ninguna manera continua, tendrán: (a) que acatar todas las normas de seguridad e higiene aplicables y deberán registrar sus entradas y salidas en las bitácoras que indique el Cliente, y (b) cada vez que así lo requiera el Cliente, antes de su entrada, deberán acreditar que se encuentran dados de alta e inscritos por el Prestador ante el IMSS.

SÉPTIMA. VIGENCIA.

7.1. El presente Contrato tendrá una vigencia de 2 (dos) años contados a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 1 de enero de 2025, por lo que una vez terminado dicho periodo, las Partes podrán prorrogarlo por el mismo periodo, o en periodos de 1 (un) año, de común acuerdo, siempre y cuando esta conste por escrito.

7.2. El Cliente podrá, sin responsabilidad alguna a su cargo, terminar en cualquier momento el Contrato, y en su caso, sus prórrogas, siempre y cuando lo notifique al Prestador con por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha en que decida dar por terminado el presente instrumento. En cuyo caso, el Prestador se obliga a prestar los Servicios pendientes de ejecución hasta la fecha efectiva de terminación y el Cliente se obliga a pagar al Prestador el precio proporcional de los mismos hasta la fecha efectiva de terminación.

7.3. Las Partes aceptan y están de acuerdo en que la Contraprestación podrá ser ajustada anualmente de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

OCTAVA. MATERIALES.

8.1. El Prestador se obliga a proporcionar a su personal a su propio costo y cargo, todos los materiales, equipo, herramientas y consumibles necesarios para la prestación de los Servicios.

8.2. Adicionalmente, el Prestador reconoce y acepta que el Cliente bajo ninguna circunstancia tiene obligación de proporcionar, de manera no limitativa, herramientas de trabajo, equipo y/o transporte a los empleados del PRESTADOR.

NOVENA. INDEPENDENCIA DE LAS PARTES.

9.1. Las Partes están de acuerdo en que la relación entre ellas es de prestador de servicios independientes, por lo que el Prestador no proporciona o pone a disposición del Cliente empleado o trabajador alguno.

9.2. Las Partes acuerdan que el Prestador no podrá obligar, ni actuar en nombre y representación o por cuenta del Cliente, por lo tanto, en ningún caso el Prestador podrá obligar contractualmente al Cliente con terceros.

9.3. El Prestador se obliga a no llevar a cabo publicidad y/o divulgación alguna respecto a su relación con el Cliente y/o respecto al presente Contrato sin contar con la previa autorización por escrito del Cliente, y, en caso de que el Cliente otorgue la misma, el Prestador se obliga de todas maneras a no divulgar información de terceros y/o Información Confidencial alguna.

G D

AV

WS

DÉCIMA. NO RELACIÓN LABORAL.

10.1. El Prestador manifiesta expresamente que cuenta con elementos propios y suficientes para llevar a cabo sus actividades y cumplir con las obligaciones en relación con sus trabajadores. El Prestador es y será el único responsable del cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones laborales y de seguridad social en relación con sus trabajadores en especial respecto al o a los trabajadores que asigne a la prestación de los Servicios.

10.2. Es obligación exclusiva del Prestador, obligándose de manera escrupulosa a cumplir en todo momento y de manera puntual, continua y permanente, de manera enunciativa mas no limitativa, a todo lo siguiente: (i) cubrir a su personal todos sus salarios y todas las prestaciones que en derecho les correspondan tales como salario, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, prima dominical, en su caso participación de los trabajadores de las utilidades, SAR, etc.; (ii) inscribir y mantener inscrito a todo su personal y trabajadores ante el IMSS, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el INFONACOT, pagando las cuotas correspondientes de conformidad con la legislación aplicable, y (iii) cumplir en tiempo y forma con todas y cada una de sus obligaciones como patrón, incluyendo de manera no limitativa conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y demás leyes y disposiciones legales relativas y aplicables. Asimismo, el Prestador será único responsable ante el IMSS, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONACOT y demás instituciones y autoridades competentes, incluyendo ante cualquier riesgo de trabajo y/o accidente y/o incapacidades del personal y trabajadores.

10.3. El Prestador se obliga a sacar en paz y a salvo al Cliente y, en su caso, a indemnizar al Cliente de cualquier demanda, reclamación, denuncia o querella presentada por cualquier trabajador del Prestador en contra del Cliente, sus directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o partes relacionadas por los motivos señalados en la presente cláusula.

10.4. En caso de que el Cliente sea demandado por algún trabajador del Prestador y/o por una causa u omisión imputable al Prestador, el Prestador expresamente consiente que el Cliente podrá retener cualesquiera contraprestaciones que adeude o deba pagar al Prestador conforme al presente Contrato y adicionalmente podrá aplicar dichas retenciones directamente para hacer frente a dicha demanda, incluyendo para cubrir todo gasto y/o indemnización que ello le ocasione; lo anterior sin responsabilidad para el Cliente. La retención durará hasta que se exima de responsabilidad al Prestador.

10.5. El Prestador expresamente reconoce y acepta que es y será el único responsable: (i) de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales que sufra su personal y trabajadores con motivo o en el ejercicio del trabajo que ejecuten, obligándose a pagar la indemnización correspondiente, y (ii) del daño que causen sus trabajadores, aunque no obren ilícitamente, con motivo de la prestación de los Servicios.

10.6. El Prestador será la única persona que asignará y dirigirá a sus trabajadores mediante los cuales prestará los Servicios, trabajadores que deberán reportar exclusivamente al Prestador sobre sus actividades.

G D

AV

AV

WS

DÉCIMA PRIMERA. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y PATRONALES.

11.1. Cada Parte se obliga a cumplir en tiempo y forma con todas sus obligaciones conforme a lo previsto en la legislación fiscal aplicable.

11.2. El Prestador se obliga a proporcionar al Cliente dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a que éste lo solicite, una copia de toda la información y documentación que acredite el cumplimiento por parte del Prestador de sus obligaciones patronales.

DÉCIMA SEGUNDA. RESCISIÓN.

12.1. Las Partes acuerdan que, si el Cliente incumple con cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente Contrato, el Prestador dará aviso por escrito al Cliente para que éste pueda subsanar dicho incumplimiento dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a partir de la fecha en que reciba la notificación. En caso de que el Cliente no subsane dicho incumplimiento dentro del plazo antes mencionado, el Prestador podrá rescindir el presente Contrato.

12.2. Las Partes acuerdan que, si el Prestador incumple con cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente, el Cliente podrá rescindir el presente Contrato de pleno derecho dando un simple aviso por escrito al Prestador y sin necesidad de declaración o sentencia judicial previa para ello, rescisión que surtirá efectos a la fecha del aviso correspondiente.

DÉCIMA TERCERA. INDEMNIZACIÓN.

13.1. El Prestador se obliga a sacar en paz y a salvo y en su caso a indemnizar al Cliente contra cualquier demanda, reclamación, acción legal, daño y/o perjuicio interpuesto y/o reclamado por cualquier tercero en contra del Cliente como resultado de un acto y/u omisión que le sea imputable al Prestador, incluyendo de manera no limitativa por violaciones a cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial de terceros.

13.2. El Prestador se obliga a sacar en paz y a salvo, así como, en su caso, a indemnizar al Cliente de todo daño, perjuicio, demanda, reclamación y/o sanción, por actos y/u omisiones imputables al Prestador y/o por cualquier incumplimiento del Prestador a sus obligaciones derivadas del presente Contrato y/o la legislación aplicable. En este supuesto, las Partes acuerdan que el Cliente podrá retener cualquier Contraprestación que adeude o deba pagar al Prestador conforme al presente Contrato y adicionalmente podrá aplicar las mismas de manera directamente para hacer frente a ello, incluyendo para cubrir todo gasto y/o indemnizaciones, lo anterior sin responsabilidad para el Cliente.

13.3. Las Partes acuerdan en limitar la responsabilidad del Cliente por pérdidas, daños y/o perjuicios derivados y/o como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del Cliente a sus obligaciones previstas en el presente Contrato, a la cantidad máxima acumulada equivalente a la Contraprestación de dos meses de los Servicios.

DÉCIMA CUARTA. DOMICILIOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS.

14.1. Las Partes señalan como sus domicilios y correos electrónicos para oír y recibir notificaciones en torno al presente Contrato los que se indican a continuación:

El Cliente
Grünenthal de México, S.A. de C.V.
Atn. Dra. Andrea del Bosque Centeno
Periférico Sur No. 5991

Col. Arenal Tepepan
Del. Tlalpan
C.P. 14610, Ciudad de México

G D

Con copia necesaria para

AV
AV

Grünenthal de México, S.A. de C.V.
Atn. Gerencia Legal
Insurgentes Sur No. 2475, Piso 16,
Col. Tizapán, C.P. 01090,
Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México

WS
WS

GOINTEGRO MEXICO, S.A. DE C.V.
Atn: GERMAN DYZENCHAUZ
Cargo: [REPRESENTANTE LEGAL]
Dirección: AV PATRIOTISMO 229, Piso 9 Of 9-B
Email: administracion.mx.team@gointegro.com

14.2. Las Partes podrán señalar un nuevo domicilio o número o correo electrónico dando un simple aviso por escrito a la contraparte con por lo menos 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de modificación.

14.3. Las Partes acuerdan que el correo electrónico también será un medio válido de comunicación.

DÉCIMA QUINTA. CESIÓN.

15.1. Las Partes no podrán ceder parcial o totalmente cualquier derecho y/u obligación derivada del presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA. SUPREMACÍA.

16.1. El presente Contrato prevalecerá, en su caso, sobre cualquier otro acuerdo oral o escrito celebrado entre las Partes en relación con el objeto del mismo, incluyendo de manera no limitativa, sobre cualesquiera términos y condiciones de venta y/o de prestación de servicios y/o cotización del Prestador.

DÉCIMA SÉPTIMA. CONFLICTO DE INTERESES.

17.1. Las Partes acuerdan y se comprometen que a efecto de evitar un potencial conflicto de interés, harán su mejor esfuerzo para informar de manera expedita a la otra Parte sobre cualquier relación directa o indirecta entre el Prestador, cualquier director del Prestador o cualquier empleado de éste que preste servicios de manera directa o indirecta para el Cliente o cualquier afiliada o subsidiaria del mismo.

DÉCIMA OCTAVA. DE LA POLÍTICA DE ÉTICA EMPRESARIAL. DEL BENEFICIO POR LOS SERVICIOS.

18.1. El Prestador en este acto manifiesta que sus trabajadores, empleados o dependientes no han hecho ni harán o ayudarán, en relación con este Contrato y/o la prestación de los Servicios, pago, préstamo, regalos, promesa u ofrecimiento alguno de gratificaciones en dinero o cualquier otro valor: (i) para uso o beneficio de cualquier empleado del Cliente, funcionario de gobierno o sus organismos descentralizados, o (ii) cualquier otra persona que beneficie del progreso de sus Servicios.

DÉCIMA NOVENA. LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

19.1. Con el fin de dar cumplimiento a las normas legales vigentes y procedimientos del Cliente en materia de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, de manera voluntaria el Prestador declara lo siguiente:

GD

AV

WS

(i) Que no admitirá que terceros efectúen depósitos en sus cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en la legislación aplicable, ni efectuará transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

(ii) Que no se encuentra en las listas internacionales vinculantes de conformidad con el derecho internacional, listas de la Organización de las Naciones (ONU), o en las listas de la *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, estando el Cliente facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el presente Contrato verifica que el PRESTADOR se encuentra incluido en dichas listas.

(iii) Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del presente Contrato con el Cliente es veraz y exacta, estando el Cliente facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el presente Contrato si verifica y/o tiene conocimiento de que parte o la totalidad de la información y/o documentación aportada por el Prestador no cumple con lo previsto en el presente inciso.

(iv) Que no existe en contra del Prestador investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando el Cliente facultado para realizar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos públicas nacionales o internacionales y para dar por terminado el presente Contrato si verifica que el Prestador es sujeto de o se encuentra bajo investigaciones o procesos o existen información en las citadas bases de datos que puedan causar o generar riesgo legal o de reputación alguno para el Cliente.

19.2. El Prestador acepta, entiende y conoce, de manera voluntaria e inequívoca, que el Cliente, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, podrá terminar unilateralmente el presente Contrato en cualquier momento y sin previo aviso, cuando el nombre del Prestador y/o cualquiera de sus accionistas, socios, representantes o partes relacionadas llegare a ser o estar: (i) vinculado por las autoridades nacionales e internacionales en cualquier tipo de investigación o procedimiento por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) incluido en la lista de la Organización de las Naciones (ONU) o las listas de la *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, y/o en cualquier otra lista pública o administrada por cualquier autoridad nacional o extranjera; (iii) condenado por autoridades nacionales o internacionales en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos; o (iv) señalado públicamente por cualquier medio de amplia difusión nacional o internacional, incluyendo sin limitarse a ello, Prensa, Radio o televisión, como investigados por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo y/o cualquier delito colateral o subyacente a éstos.

VIGÉSIMA. POLÍTICAS ANTI-FRAUDE Y ANTI-CORRUPCIÓN.

20.1. El Cliente es una compañía que se maneja bajo los más altos estándares de ética, por lo que no realiza ningún tipo de conductas corruptas, siendo deber del Prestador actuar de forma similar.

Por lo anterior, el Prestador declara conocer y se obliga a firmar y a cumplir el Código de Conducta de Socios Comerciales del Cliente, que se adjunta a este Contrato como "Anexo B".

20.2. La presente cláusula es elevada por las Partes a carácter esencial y determinante de la celebración del presente Contrato y convienen que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí previstas facultará a Cliente para dar por terminado el presente Contrato sin responsabilidad alguna para éste, sin más trámite ni gestión que una notificación escrita dirigida al Prestador, sin perjuicio de los demás derechos y acciones que le asistan al Cliente de conformidad con las leyes aplicables o el presente Contrato.

G D

AV

WS

VIGÉSIMA PRIMERA. NO EXCLUSIVIDAD.

21.1. El presente Contrato no otorga la exclusividad al Prestador para llevar a cabo los Servicios objeto del presente Contrato, por lo que el Cliente podrá, en cualquier momento contratar con cualesquier otras personas, para que lleven a cabo dichos o similares Servicios si así lo considera pertinente y sin necesidad de aviso al Prestador.

VIGÉSIMA SEGUNDA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

22.1. Mediante la firma del presente Contrato y en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente, las Partes se obligan a mantener con carácter de confidencial toda la información que les sea proporcionada y que pudiera considerarse como datos personales y datos personales sensibles, así como a adoptar las medidas de seguridad que se requieran para evitar su divulgación a terceros en los términos de la Ley antes referida y bajo lo dispuesto en el aviso de privacidad del Cliente, mismo que firmado por el Prestador se adjunta como "Anexo C" y forma parte integrante del presente Contrato. La presente obligación estará vigente por todo el tiempo que dure la relación contractual entre ambas Partes y hasta la fecha de su prescripción legal.

22.2. Asimismo, Las Partes entienden la remisión, como la comunicación de datos personales que pudiera haber entre el Prestador y el Cliente, dentro o fuera del territorio mexicano.

22.3. El Prestador manifiesta conocer las obligaciones a su cargo que derivan de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento y en especial los artículos 49 y 50 del Reglamento en mención, que regulan las obligaciones de los encargados en territorio nacional o extranjero por lo que hace a la remisión, tratamiento y protección de datos personales.

22.4. En tal virtud, el Prestador se obliga a contar a partir de la fecha de firma del Contrato con los mecanismos legales, técnicos y administrativos, necesarios y suficientes que garanticen salvaguardar el almacenamiento, tratamiento, cancelación y destrucción, de los datos personales, que por virtud del Contrato el Cliente le remita o le llegue a remitir, para la realización de sus servicios profesionales especializados.

22.5. Cualquier omisión o negligencia del Prestador que resulte o pueda resultar en una vulneración de seguridad a los datos del Cliente y/o de sus colaboradores será sancionada de conformidad con lo que marca la ley antes referida, además de que el Prestador deberá sacar en paz y a salvo al Cliente de cualquier procedimiento o controversia que pudiera iniciarse en su contra y reembolsar cualquier gasto o costo que el Cliente hubiere tenido que erogar para hacer frente a dichos procedimientos o controversias y deberá resarcir los daños y perjuicios que resulten en detrimento del Cliente y/o del titular de los datos.

22.6. En caso de que la conducta dolosa sea cometida por terceros a cargo del Prestador, éste se compromete a llevar a cabo todas las acciones que deban iniciarse para efectos de sancionar la conducta, sacar en paz y a salvo al Cliente, reembolsar cualquier gasto o costo que el Cliente hubiere tenido que erogar y resarcir los daños y perjuicios que resulten en detrimento del Cliente y/o del titular de los datos.

22.7. Cualquier resarcimiento o reembolso que deba hacer el Prestador conforme a los dos párrafos anteriores, deberá hacerse dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la fecha en que el Cliente le hubiere notificado por escrito la verificación del supuesto de que se trate.

VIGÉSIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL.

23.1. El Cliente reconoce que el presente Contrato, ni el uso de licencia le otorga derecho alguno sobre la Plataforma GOIntegro y su código fuente, ya que éstos son propiedad exclusiva de su titular y únicamente el Prestador está autorizado para su comercialización.

AV
WS

23.2. Las Partes convienen que todos los diseños y códigos fuente de los trabajos realizados en virtud del presente Contrato, incluida la documentación técnica y manuales que en su caso se elaboren, no podrán ser en ningún momento propiedad del Cliente, en los términos de lo que establece la Ley Federal Del Derecho de Autor. Este Contrato no otorga licencia o derecho alguno al Cliente sobre marcas o nombres propiedad del Prestador.

23.3. Por lo anterior, el Cliente no disfruta más que de su uso, con los límites fijados en este Contrato, no pudiendo en ningún caso tal uso, sea cual sea su duración, ser ejercido en perjuicio de los derechos del Prestador.

23.4. El Cliente se obliga a no realizar obras derivadas de la Plataforma GOIntegro ni a sub-licenciar el uso de la Plataforma GOIntegro.

23.5. El Cliente conservará todos los derechos de propiedad industrial y/o intelectual de los que sea titular sobre aquella información y contenidos que pueda almacenar a través de la Plataforma GOIntegro.

23.6. Asimismo, en relación a las marcas que el Prestador desarrolle para el Cliente con motivo del presente Contrato, éstas serán propiedad del Cliente y el Prestador coadyuvará con éste para la obtención de los registros ante las autoridades correspondientes.

VIGÉSIMA CUARTA. MODIFICACIONES.

24.1. Toda modificación a este Contrato, deberá hacerse constar por escrito, previo acuerdo de las partes, y tales modificaciones una vez firmadas por las Partes formarán parte integrante del presente instrumento.

VIGÉSIMA QUINTA. ACUERDO ÚNICO.

25.1. Las Partes reconocen y aceptan que el Contrato es de naturaleza mercantil y constituye la totalidad de los acuerdos entre las Partes, por lo que cualquier otro acuerdo, contrato, negociación y/o compromiso verbal o escrito celebrado con anterioridad no es válido.

VIGÉSIMA SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

26.1. Las Partes conocen que el presente Contrato y sus Anexos son de naturaleza eminentemente mercantil y por tanto, los mismos contienen expresamente la voluntad del Cliente y del Prestador, por lo que, para la interpretación, cumplimiento, ejecución y controversia de lo estipulado en el presente Contrato y/o en sus Anexos, las Partes expresamente convienen en someterse a la legislación de la Ciudad de México y a la competencia de los tribunales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción o legislación que pudiera corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. FIRMAS

27.1. Las Partes convienen en que podrán celebrar el presente Contrato a través de medios electrónicos, empleando firmas electrónicas o firmas electrónicas avanzadas, de conformidad con la legislación aplicable, en el entendido de que la plataforma, software o cualesquiera otras herramientas de tecnología que sea utilizada a efecto de recabar las respectivas firmas electrónicas o firmas electrónicas avanzadas será exclusivamente la que el Cliente determine e informe al Prestador. En ese sentido, será el Cliente en todo caso quien inicie y administre las solicitudes para recabar las firmas electrónicas o firmas electrónicas avanzadas de las

Partes. Las Partes reconocen que el método o tecnología que en dicho supuesto decidan utilizar para efectos de generar, comunicarse, revisar, firmar, almacenar y preservar la integridad de este Contrato constituye un método fiable y resulta apropiado para los fines que ambas Partes persiguen, además de estar reconocido como tal en la legislación aplicable. No obstante, el Cliente podrá, a su entera discreción, suscribir los contratos mediante firma electrónica, firma electrónica avanzada o firma autógrafa, sin que ninguna de ellas reste validez al presente Contrato o sus Anexos. Las Partes aceptan y reconocen que la firma electrónica o la firma electrónica avanzada con la que lo suscriben cumple con la fiabilidad necesaria en su proceso de creación. Ambas Partes reconocen que el presente Contrato, a partir de que sea firmado electrónicamente, surtirá los mismos efectos jurídicos que si se hubiera celebrado en formato impreso y hubiera sido suscrito mediante firmas autógrafas

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, y enteradas las Partes del alcance legal y contenido del Contrato, las Partes suscriben el presente Contrato en duplicado, quedando un ejemplar en cada una de las Partes, en la Ciudad de México el 13 de Diciembre de 2023.

EL "PRESTADOR"



GOINTEGRO MEXICO, S.A. DE C.V.
Germán Ulises Dyzenchauz
Representante legal

EL "CLIENTE"



Armando Vera (18 dic., 2023 09:24 CST)

GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Por: Armando José Vera Gutiérrez
Cargo: Representante Legal



Wladimir Sviercovich (3 ene., 2024 11:46 CST)

Por: Wladimir Sviercovich Pasquel
Cargo: Representante Legal

ANEXO "A"

PROPUESTA COMERCIAL Y ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIOS

Productos en una única plataforma de **Employee Experience**, para potenciar la **Cultura de la Organización**, y el **Bienestar de los Colaboradores**.

Especificaciones

GoIntegro se obliga a otorgar a favor de Grünenthal, una licencia de uso temporal, no exclusiva e intransferible sobre la plataforma de Employee Experience (la "Plataforma GOintegro"). Dicha Plataforma permite la instalación de Productos (aplicaciones funcionales) que ofrecen EXPERIENCIAS de Comunicación, Reconocimiento y Bienestar, fortaleciendo la cultura de la organización y el bienestar del Colaborador, integradas con una Employee Wallet (billetera) para entregar digitalmente beneficios y premios.

Productos

- a) **Sobre los Productos.** Son las aplicaciones funcionales creadas para administrar y ofrecer las distintas experiencias que ofrece la Plataforma GOintegro al colaborador.
- b) **Communications Experience.** Conjunto de aplicaciones funcionalidades de Comunicación Interna, Red Social Corporativa y medición de Pulso, configurables para administrar y potenciar la comunicación, interacción y colaboración de los colaboradores dentro la organización.
- c) **Recognition Experience.** Conjunto de aplicaciones funcionales para administrar y desarrollar las iniciativas de Reconocimientos de la organización, relacionadas con Programas de Reconocimiento, Trayectoria de Servicios, Celebraciones e Incentivos, opcionalmente con asignación de puntos, acceso a catálogos de premios y sus procesos de redención y entrega (centralizados en la Employee Wallet de la Plataforma GOintegro).
- d) **Well-being Experience.** Conjunto de aplicaciones funcionales para administrar y desarrollar el programa de Bienestar de la organización que incluye el desarrollo y la gestión integral de programas de descuentos para colaboradores, contenidos, actividades y desafíos de bienestar en sus distintas dimensiones y funcionalidades para configurar y administrar iniciativas de beneficios flexibles y tiempo flexible, opcionalmente con asignación de puntos, acceso a catálogos de beneficios y sus procesos de redención y entrega (centralizados en la Employee Wallet de LA PLATAFORMA GOintegro).

Mantenimiento Técnico

GOintegro será en todo momento el responsable del mantenimiento y funcionamiento técnico de la Plataforma GOintegro, por lo que se compromete a adoptar las medidas técnicas necesarias con el fin de garantizar tales aspectos, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Niveles de Servicio.

Condiciones de la licencia de uso

GOintegro concede la licencia de uso temporal, no exclusiva a favor de Grünenthal sobre la Plataforma GOintegro, a efecto de estar en posibilidad de prestar los servicios objeto de la oferta, y el Cliente deberá utilizar la Plataforma GOintegro sólo a través de sus empleados y no podrá transmitirla en todo o en parte, a favor de terceros, bajo pena de rescisión de la Oferta.

La licencia de uso sobre la Plataforma GOintegro se encontrará vigente, mientras se encuentre  **AV**
vigente la presente Oferta, en el momento que ésta se dé por terminada, por cualquier causa,  **WS**
la licencia de uso aquí otorgada terminará automáticamente.

Contraprestación

Suscripción 2023 (Pago Anual) Enero 2023 a Diciembre 2023
MXN \$86,857.00 más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado
Hasta 400 Empleados

Suscripción 2024 (Pago Anual) Enero 2024 a Diciembre 2024:
MXN \$86,857.00 más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado
Hasta 400 Empleados

Communication Experience

- + Intranet
- + Hub de Recursos Humanos
- + Comunicaciones Corporativas
- + Mensajes

Well-being Experience

- + Red de Descuentos
- + Hub de Bienestar
- + Actividades y Desafíos

Customer Experience Team

- + Customer Success Manager
- + Customer Support Team
- + Help Center & Hello Community

Condiciones Generales

- Los precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, ni ningún otro impuesto, si correspondiera se debe agregar el porcentaje correspondiente.
- El tiempo de contratación mínima es de un año.
- La conversión a moneda local se realizará al tipo de cambio del Banco Central o institución homóloga en el país de contratación a la fecha de facturación.
- El costo de la suscripción no incluye la compra de dominios de internet exclusivos para el programa, ni la producción de piezas gráficas, videos u otros materiales.
- Para compras, administración y distribución de premios relacionadas con programas de Reconocimientos y/o Beneficios, GOintegro factura un adicional del 15% sobre el costo de adquisición del premio y su logística correspondiente.
- La presente propuesta tiene una validez de 15 días.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, y enteradas las Partes del alcance legal y contenido del Anexo A que forma parte integral del presente Contrato, las Partes suscriben el presente Anexo en duplicado, quedando un ejemplar en cada una de las Partes, en la Ciudad de México el 13 de Diciembre de 2023.

EL "PRESTADOR"

EL "CLIENTE"



GOINTEGRO MEXICO, S.A. DE C.V.
Germán Ulises Dyzenchauz
Representante legal



[Armando Vera \(18 dic.. 2023 09:24 CST\)](#)

GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Por: Armando José Vera Gutiérrez
Cargo: Representante Legal



[Wladimir Sviercovich \(3 ene.. 2024 11:46 CST\)](#)

Por: Wladimir Sviercovich Pasquel
Cargo: Representante Legal

Aviso de Privacidad

AV
AV
WS
WS

Grünenthal de México, S.A. de C.V. con domicilio en Periférico Sur No. 5991 Col. Arenal Tepepan Ciudad de México, C.P. 14610 es el responsable del uso y protección de los datos personales bajo el presente aviso de privacidad.

Le rogamos leer este aviso de privacidad antes de proporcionarnos sus datos personales, ya sea a través de nuestros sitios de Internet, medios digitales, o por cualquier medio.

¿Qué son "Datos Personales" según este aviso de privacidad?

Los "Datos Personales" consisten en cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable y que para efectos del presente Aviso de Privacidad que es recabada por Grünenthal.

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para una o varias de las siguientes finalidades primarias para el servicio que solicita:

- Contratación de personas físicas para prestar servicios de manera directa a Grünenthal, como pueden ser nombre, edad, firma, domicilio, sexo, número de seguro social, número de identificación oficial, datos bancarios y datos fiscales.
- Expedición de credenciales para el acceso a las instalaciones de Grünenthal.
- Acceso a los sitios y herramientas de trabajo de Grünenthal.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para una o varias de las siguientes finalidades secundarias para el servicio que solicita, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

- Generación de métricas, estadísticas, reportes y proyectos.

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades secundarias no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y solicitudes que realiza a Grünenthal. En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo a través del "procedimiento para solicitud de derechos ARCO, revocación de consentimiento, o negativa de uso de datos personales para fines secundarios" que se describe en este aviso de privacidad.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos uno o varios de los siguientes datos personales:

- Datos de identificación: nombre completo, sexo, estado civil, fecha de nacimiento, edad, identificación oficial vigente (INE, Pasaporte), licencia de conducir, firma.

- Datos de contacto: teléfonos fijos / móviles, correo electrónico, domicilio.
- Datos fiscales: RFC, CURP
- Cuentas bancarias: Número de cuenta, Banco, Nombre completo de titular, tipo de cuenta
- Datos de Seguro Social: Número de Seguro Social, Clínica correspondiente.
- Datos de familiares cuando aplique: Nombre completo cónyuge e hijos, acta de matrimonio, estado civil, fecha de nacimiento y edad de los mismos.
- Escolaridad: Grado Escolar, Especialidad, título profesional cuando aplique
- Documentos migratorios: VISA, Permiso de Trabajo, Permiso de Residencia, Pasaporte.
- Estudios socioeconómicos cuando aplique: Información de trayectoria laboral anterior.
- Fotografía personal
- Seguro médico o Seguro de Gastos Médicos Mayores

G D

AV

WS

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos dentro y fuera del país con filiales de Grünenthal y con una o varias de las siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:

Destinatario de los datos personales	Finalidades
Proveedores de Servicios de administración	Cumplir con procedimientos internos de Grünenthal
Audidores	Cumplimiento a políticas y regulaciones
Proveedores de servicios de investigación varios	Revisión y cumplimiento de leyes, normas y antecedentes
Reportes fiscales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Autoridades gubernamentales.	Cumplimiento con requerimientos de la autoridad competente
Proveedores de servicios de distribución y mensajería	Envío de muestra médica, herramientas de trabajo y documentos.
Agencias de viajes que prestan servicios a Grünenthal	Servicio de viajes, hospedajes, boletaje, traslados, etc.
Reportes fiscales al Servicio de Administración Tributaria y a Autoridades gubernamentales.	Cumplimiento con requerimientos de la autoridad competente

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales?

Usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales solicitándolo mediante el procedimiento para solicitud de Derecho ARCO, revocación de consentimiento o negativa de uso de datos personales para fines secundarios que se menciona posteriormente en este

documento, en cuanto recibamos su solicitud lo inscribiremos en el listado de exclusión para el uso y divulgación de datos personales correspondiente para atender su petición.

GD

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?

AV

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

WS

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio:

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE DERECHOS ARCO

El mecanismo que se ha implementado para el ejercicio de los derechos ARCO es a través del envío de una solicitud dirigida al Comité de Privacidad de Datos de Grünenthal, a la dirección de correo electrónico Datos.PersonalesMX@grunenthal.com o bien, de forma personal en el domicilio mencionado en el presente aviso de Privacidad. En su solicitud por correo electrónico o de forma personal deberá cumplir todos los requisitos que a continuación se enlistan:

1. Proporcionar la siguiente información:

- a. Nombre y apellidos;
- b. Correo electrónico;
- c. Teléfono de contacto
- d. Medio por el cual desea se le comuniqué la respuesta a su solicitud
- e. Ciudad y Estado;

Adjuntar o mostrar una copia de los documentos oficiales que acrediten su identidad (credencial de elector, pasaporte) o, en su caso, los que acrediten la representación legal del titular de acuerdo con la legislación en la materia.

Proporcionar la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de sus derechos ARCO, revocación de consentimiento, o negativa de uso de datos para fines secundarios.

Proporcionar cualquier otro elemento, información o documento del que disponga y que facilite la localización de sus datos personales:

Relación que usted ha tenido con Grünenthal: (por ejemplo: soy consumidor del producto X);

Nombre de área o persona de Grünenthal que lo contactó;

Medio por el cual Grünenthal lo contactó a usted; o

Nombre del producto, servicio, evento o programa por el cual se le contactó.

El plazo para proporcionarle una respuesta respecto la determinación adoptada con respecto a su solicitud ARCO es de veinte (20) días hábiles contados a partir de la recepción de su solicitud debidamente llenada.

El plazo antes referido podrá ser ampliado una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.

G D

AV

WS

¿Cómo puedo revocar mi consentimiento para el uso de sus datos personales?

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir requiriendo el producto y/o servicio que nos presta, o la conclusión de su relación con nosotros.

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del “procedimiento para solicitud de derechos ARCO, revocación de consentimiento, o negativa de uso de datos personales para fines secundarios”.

¿Cómo usamos tecnologías de rastreo en nuestros medios digitales?

Le informamos que en nuestras páginas de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página o medios digitales:

Cookies

Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario.

Web beacons

Las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o en un mensaje de correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el hábito de uso del usuario ante un medio digital.

Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines: generación de estudios, estadísticas, métricas, programas, reportes y proyectos.

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión, idioma preferido por el usuario, región en la que se encuentra, tipo de navegador, tipo de sistema operativo del usuario, cliente o aplicación que usa para la recepción de correo electrónico, fecha y hora del inicio y final de la sesión de un usuario, páginas web visitadas por un usuario, búsquedas realizadas por un usuario, número de veces que visualiza un medio digital, dirección IP.

Estas cookies, web beacons, y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo

hacerlo, consulte la ayuda o soporte técnico de su navegador de Internet o dispositivo de comunicación.

¿Por cuánto tiempo conservará Grünenthal la información personal?

Grünenthal conservará su información personal por el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento a las finalidades de tratamiento de datos personales, así como a la legislación aplicable, los contratos, las políticas y los procedimientos internos de Grünenthal.

Modificaciones al aviso de privacidad

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de este sitio o directamente en su correo electrónico, cuando usted así lo solicite por escrito por los siguientes medios: a través de nuestro correo electrónico, por correspondencia, o vía personal en nuestro domicilio mencionado en el presente aviso de privacidad.

Para mayor información, favor de comunicarse al Comité de Privacidad de Datos de Grünenthal a la dirección de correo electrónico: Datos.PersonalesMX@grunenthal.com

Nombre: Germán Ulises Dyzenchauz

Firma:  _____

ANEXO "C"**Acuerdo Complementario de Protección de Datos**

Grünenthal de México, S.A. de C.V., una compañía organizada en virtud de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio social en Periférico Sur No. 5991, Col. Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México.

- en lo sucesivo denominado "Grünenthal" o "Controlador"-

y

GOINTEGRO MEXICO S.A. DE C.V., una compañía organizada bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio social Avenida PATRIOTISMO 229, Piso 9 Of 9-B.

- en lo sucesivo denominado "Contratista" o "Procesador"-

Controlador y Procesador también conocido como "Parte" respectivamente "Partes"

Por la presente, con respecto al Contrato de Prestación de Servicios (el "Contrato Principal", celebrando el siguiente acuerdo de protección de datos (el "Acuerdo").

1. Definiciones

- 1.1. **"Datos personales"** son todos los tipos de información relacionada con una persona física identificada o identificable (en adelante, referenciado como el **"Sujeto de Datos"**); una persona física se considera identificable si puede ser identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia a un identificador como un nombre, número de identificación, datos de ubicación, identificador en línea o uno o más factores específicos de la expresión de la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social de ese Sujeto de Datos.
- 1.2. En caso de duda, todos los datos con los que el Procesador pueda entrar en contacto, o de hecho, entrar en contacto con ellos, se considerarán Datos personales a los efectos del cumplimiento de este Acuerdo.

2. Preámbulo

- 2.1. Este Acuerdo especifica, además, las obligaciones de protección de datos de las Partes derivadas del Contrato Principal así como del presente convenio. Se aplica a todas las actividades relacionadas con el Contrato Principal y el presente Convenio en las que los empleados del Procesador o terceros encargados por el Procesador puedan entrar en contacto con los Datos personales del Controlador o no se pueda excluir el acceso a los Datos personales.

3. Alcance del Acuerdo de tratamiento de datos

- 3.1. El tratamiento de los datos personales del controlador proporcionados por parte del Procesador se lleva a cabo exclusivamente en la forma y el alcance y para los fines determinados en el Anexo 1 del presente Acuerdo; el tratamiento se refiere exclusivamente a los tipos de datos personales y a las categorías de los datos de los sujetos especificados en los mismos.

4. Detalles de contacto

4.1. Datos de contacto generales para cualquier problema relacionado con la protección de datos:

Grünenthal:	Datos.PersonalesMX@grunenthal.com
Procesador:	administracion.mx.team@gointegro.com

AV
AV
WS

5. Deberes del Procesador

- 5.1. El Procesador, tal como se define, lleva a cabo todo el tratamiento de los Datos personales en nombre y de acuerdo con las instrucciones del Controlador.
- 5.2. Se indica al Procesador que procese los Datos personales durante el término y los fines de este Acuerdo de tratamiento de datos. El Procesador no podrá tratar ni utilizar Datos personales para ningún fin que no sea el previsto en las instrucciones del Controlador, incluso con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o a una organización internacional, a menos que el Procesador esté obligado a hacerlo de acuerdo con la ley. En ese caso, el Procesador informará por escrito al Controlador de dicho requisito legal antes del tratamiento, a menos que dicha ley prohíba dicha información por motivos importantes de interés público.
- 5.3. El Controlador se reserva, en la mayor medida posible, el derecho de dar instrucciones al Procesador y a todas las personas autorizadas por el mismo para procesar los Datos personales. En caso de que se requieran instrucciones específicas además de las contenidas en el respectivo Contrato Principal o en este Acuerdo, el Controlador emitirá instrucciones individuales al Procesador. El Procesador informará al Controlador con prontitud si considera que una instrucción es contraria a las leyes de protección de datos aplicables. Dicha comunicación de reservas autoriza al Procesador a suspender el cumplimiento de la instrucción hasta que el Controlador la haya aclarado por escrito después de recibir esta comunicación. El Procesador designará a una o más personas como destinatarios autorizados para obtener instrucciones.
- 5.4. El Procesador mantendrá una lista de todas las categorías de actividades de tratamiento realizadas en nombre del Controlador. El Procesador pondrá los registros a disposición de la autoridad de control previa solicitud. En tal caso, el Procesador notificará sin demora al Controlador sobre la solicitud en sí, así como el contenido de los registros proporcionados a la autoridad de supervisión.
- 5.5. El Procesador está obligado a organizar sus operaciones de manera que se implementen todos los requisitos particulares de la ley de protección de datos. En particular, el Procesador alineará la selección y el diseño de sus sistemas de tratamiento de datos con el objetivo de recopilar, procesar o utilizar el menor número posible de Datos personales (minimización de datos). El Procesador anonimizará o seudonimizará los Datos personales, en la medida de lo posible, a la luz de los requisitos del respectivo Contrato Principal y del presente Convenio. Cuando sea posible, el Procesador señalará al Controlador cualquier posibilidad técnica de prevención de datos y economía de datos.
- 5.6. El Procesador declara y garantiza que tomará todas las medidas técnicas y organizativas necesarias ("MTO") para proteger el tratamiento de los Datos personales pertenecientes u obtenidos del Controlador. Esto incluye, en particular, las siguientes medidas: Control de acceso físico, control de acceso lógico, control de acceso a datos, control de transmisión de datos, control de entrada, control de órdenes, control de disponibilidad, control de separación y control de eficacia.
- 5.7. Las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas deben determinarse teniendo debidamente en cuenta:
 - el estado actual de la técnica,
 - el costo de su implementación, y
 - la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas.

- 5.8. Previa solicitud, el Procesador proporcionará al Controlador información suficiente para que el Controlador pueda garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Procesador en virtud del presente Acuerdo de tratamiento de datos, incluida la garantía de que se han implementado las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas.
- 5.9. El Procesador notificará al Controlador sin demora indebida, pero en un plazo de 24 horas a más tardar, después de tener conocimiento de cualquier posible violación de la seguridad de los Datos personales procesados en nombre del Controlador, en particular cualquier incidente que conduzca a la destrucción, pérdida, alteración o divulgación no autorizada o acceso a dichos datos. La notificación contiene al menos una descripción de:
- a) una descripción de la naturaleza de los datos de violación de datos, indicando, en la medida de lo posible, las categorías y el número aproximado de sujetos de datos, las categorías afectadas y el número aproximado de conjuntos de datos personales en cuestión;
 - b) una descripción de las consecuencias probables de la violación de datos;
 - c) una descripción de las medidas adoptadas o propuestas por el Procesador para remediar la violación de datos y, en su caso, para mitigar sus posibles efectos adversos.

Si, y en la medida en que la información no se puede proporcionar al mismo tiempo, el Procesador puede hacer que esta información esté disponible por etapas sin demoras adicionales indebidas.

- 5.10. El Procesador ayudará al Controlador a cumplir con sus obligaciones de responder a cualquier violación de Datos personales en el contexto de este Acuerdo, incluyendo la notificación y el suministro de información a las autoridades de supervisión y a los Sujetos de datos afectados. Para ello, introducirá medidas de vigilancia que sean capaces de identificar las violaciones de los datos y sus efectos a tiempo y de determinar sus posibles efectos.
- 5.11. El Procesador documentará (y mantendrá dicha documentación a disposición del Controlador) de cualquier incumplimiento de los Datos personales, incluidos los hechos relacionados con la violación de los Datos personales, sus efectos y las medidas correctivas adoptadas. Después de consultar con el Controlador, el Procesador tomará las medidas necesarias para limitar los (posibles) efectos adversos de las violaciones de los Datos personales, a menos que dicha consulta no pueda esperarse debido a la naturaleza de la violación de los Datos personales.
- 5.12. El Procesador debe asistir razonablemente al Controlador con el manejo de cualquier solicitud de los Sujetos de datos, incluidas las solicitudes de acceso, rectificación, restricción del tratamiento o supresión. El Procesador también debe ayudar razonablemente al Controlador mediante la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas, en la medida en que esto sea posible para el cumplimiento de la obligación del Controlador de responder a dichas solicitudes. El Procesador ayudará al Controlador en el procesamiento de estas solicitudes de manera oportuna para que el Controlador pueda cumplir con los plazos legales dados.
- 5.13. Si un Sujeto de datos interesado presenta una consulta o solicitud al Procesador, el Procesador remitirá inmediatamente la consulta o solicitud al Controlador, indicando la fecha en que el Procesador recibió dicha consulta o solicitud y ayudará al Controlador a poner dicha información a disposición del Sujetos de datos individual.
- 5.14. El Procesador se asegurará de que las personas autorizadas de tratar los datos del Controlador estén obligadas a preservar la confidencialidad de los datos y que hayan sido instruidas en las disposiciones de protección de la ley de protección de datos. A petición, el Procesador demuestra al Controlador que sus empleados están efectivamente obligados a mantener el secreto de los datos.
- 5.15. Los medios de datos transferidos, así como todas las copias o reproducciones de las mismas, no pasan a ser propiedad del Procesador.
- 5.16. El Procesador conservará los medios de comunicación transferidos, así como todas las copias o reproducciones de las mismas bajo custodia segura para que no sean accesibles a terceros no autorizados. Tras la rescisión de la relación contractual, el Procesador devolverá todos los soportes y copias de datos que el Controlador haya puesto a disposición del Procesador en su

totalidad, a menos que el Controlador solicite la eliminación de los datos. En ese caso, el Procesador demuestra al Controlador que los datos han sido debidamente eliminados mediante un protocolo de supresión o por otro documento adecuado como prueba. En dicho documento, el Procesador describirá el tipo de eliminación en detalle.

G D

AV

WS

- 5.17. Cualquier transferencia de datos personales a un tercer país o a una organización internacional, solo está permitida si el Controlador lo aprueba previamente por escrito.
- 5.18. El Procesador debe ayudar razonablemente al Controlador a cumplir con las demás obligaciones que puedan corresponder al Controlador.

6. Obligaciones del Controlador y sus deberes para supervisar al Procesador

- 6.1. Las instrucciones del Controlador serán emitidas por la persona autorizada por el Controlador, o su adjunto. En la actualidad, las siguientes personas están autorizadas por parte del Controlador a emitir instrucciones:

Nombre	Rol o función	Nombre adjunto	Rol o función
Guadalupe Aguirre	Corporate Affairs		
Monica Hernández	HR		

- 6.2. El Controlador informará al Procesador de cualquier error o irregularidad detectada por el Controlador en el curso del examen de los resultados de las actividades de tratamiento en términos de cumplimiento de las regulaciones de protección de datos.
- 6.3. El Controlador seguirá siendo responsable de que todas las actividades de tratamiento sean lícitas.
- 6.4. El Controlador decidirá antes de la fecha de rescisión o expiración del respectivo Contrato Principal sobre si el Procesador devolverá o destruirá los datos procesados después de la terminación o expiración del Contrato Principal. Si el Controlador no toma una decisión dentro de 2 semanas naturales después de que el Procesador solicite al Controlador por escrito que tome dicha decisión, el Procesador tiene derecho a eliminar los datos procesados de acuerdo con el estado de la técnica.
- 6.5. El Controlador tiene derecho a llevar a cabo las inspecciones por sí mismo o por otro auditor encargado por el Controlador. El Procesador permitirá y contribuirá a la inspección realizada por otro auditor de la misma manera que por el Controlador.
- 6.6. El Procesador asistirá al Controlador en la realización de las pruebas necesarias en las instalaciones del Procesador y permitirá los controles del Controlador.

7. Subprocesadores

- 7.1. En principio, el Procesador no está autorizado a delegar la totalidad o parte de la ejecución del contrato a los subcontratistas sin el consentimiento previo expreso del Controlador. Para tal fin, el Procesador comunicará al Controlador el nombre y la dirección exacta de los subcontratistas pertinentes, así como facilitará información sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos para establecer garantías suficientes para el tratamiento con el fin de proteger los derechos del Sujeto de datos. El Controlador no está obligado a permitir el uso de subprocesadores.
- 7.2. El nombramiento de los subprocesadores nombrados en el Anexo 2 se aprueba y ratifica en virtud del presente Acuerdo.
- 7.3. Si el Procesador contrata a otros subcontratistas, los respectivos acuerdos contractuales se

diseñarán de tal manera que cumplan con todos los requisitos entre las Partes, incluidas las obligaciones de aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas y de garantizar que la transferencia de Datos personales se realice de tal manera que el procesamiento cumpla con los requisitos de la Ley aplicable.

AV
WS

- 7.4. El Controlador tiene derecho a recibir una copia de las disposiciones pertinentes del acuerdo del Procesador con el subprocesador relacionadas con las obligaciones de protección de datos. El Procesador seguirá siendo plenamente responsable ante el Controlador del cumplimiento de las obligaciones del subprocesador en virtud de este Acuerdo de procesamiento de datos. El hecho de que el Controlador haya dado su consentimiento para el uso del subprocesador por parte del Procesador se entenderá sin perjuicio de la obligación del Procesador de cumplir con este Acuerdo de tratamiento de datos.

8. Responsabilidad, Varios

- 8.1. En caso de que una persona que haya sufrido daños materiales o inmateriales como resultado de una violación reclame daños y perjuicios contra el Controlador y/o el Procesador, la Parte respectiva informa inmediatamente a la otra Parte. Las Partes se ayudarán razonable y mutuamente para defenderse de dicha reclamación sin poner en peligro su propia posición.
- 8.2. El Procesador es responsable de sus subcontratistas (incluidos los subprocesadores) de la misma manera que es responsable de su propia conducta culpable.
- 8.3. Si las garantías adecuadas ya no están en vigor o si un defecto se hace evidente sólo después del establecimiento de la relación contractual y no se subsana dentro de un período de tiempo establecido por el Controlador, el Procesador es responsable del daño resultante y el Controlador tiene derecho a rescindir el Contrato Principal, así como este Acuerdo.
- 8.4. Si en el curso de una de sus inspecciones realizadas regularmente, el Controlador constata que se ha cometido una violación de las disposiciones legales o contractuales, el Procesador debe remediarlo dentro de un período de tiempo razonable.
- 8.5. En caso de que los datos del Controlador estén en peligro legal por incautación o decomiso, por procedimientos de insolvencia o composición o por otros eventos o medidas de terceros, incluidas las medidas gubernamentales, el Procesador informará de inmediato al Controlador. El Controlador informa inmediatamente a todas las personas responsables en este contexto de que el Controlador es la única parte autorizada para ejercer el dominio y el control sobre los datos.
- 8.6. Si un tribunal considera que alguna disposición de este contrato es inválida, inaplicable o ilegal, las disposiciones restantes permanecerán en vigor. Si alguna disposición inválida, inaplicable o ilegal fuera válida, ejecutable o legal si se suprimiera alguna parte de ella, la disposición se aplicará con cualquier modificación necesaria para dar efecto a la intención comercial de las partes. Todos los acuerdos que pretendan realizar un cambio, modificación o especificación de este Acuerdo deben hacerse por escrito.
- 8.7. Las Partes acuerdan que los "Términos y Condiciones Generales" del Procesador no se aplicarán a este Acuerdo.
- 8.8. En caso de discrepancias o contradicciones entre las disposiciones de este Acuerdo y las disposiciones de otros acuerdos, prevalecerán las disposiciones de este Acuerdo y sus Anexos.
- 8.9. Los Anexos 1, 2 3 y 4 son jurídicamente vinculantes y forman parte integrante de este Acuerdo.

9. Plazo del contrato

- 9.1 La vigencia de este Acuerdo corresponde a la vigencia del Contrato Principal. Las disposiciones relativas a la rescisión ordinaria del Contrato Principal se aplican en consecuencia.

9.2 El Controlador tiene derecho a una rescisión extraordinaria de este acuerdo y del Contrato Principal por una buena causa en cualquier momento. Existe una buena causa para el Controlador en particular si

- el Procesador infringe una obligación esencial en virtud de este acuerdo,
- el Procesador utiliza los Datos del Controlador para fines distintos de los permitidos explícitamente en este Acuerdo
- el Procesador no lleva a cabo una instrucción dada por el Controlador de conformidad con la sección 5 de este acuerdo,
- el Procesador no cumple con una obligación de presentación de reportes de acuerdo con la sección 5
- el Procesador rechaza el ejercicio por parte del Controlador de sus derechos de control de conformidad con la sección 5 de este acuerdo o no sólo impide insignificamente estos derechos, o
- el Procesador contrata a un subprocesador sin notificar al Controlador, contrario a la sección 7.1 de este Acuerdo.

Controlador

Armando Vera

Armando Vera (18 dic., 2023 09:24 CST)

Por: Armando José Vera Gutiérrez
Título: Representante Legal

Procesador



Por: Germán Ulises Dyzenchauz
Título: Representante Legal



Wladimir Sviercovich (3 ene., 2024 11:46 CST)

Por: Wladimir Sviercovich Pasquel
Título: Representante Legal

Alcance del tratamiento de datos

Categorías de Sujetos de datos (por ejemplo, empleados, profesionales sanitarios, etc.)	Propósito del tratamiento	Forma/método de procesamiento	Categorías de datos personales afectados	¿Se ven afectadas categorías especiales de datos personales?
Empleados	Plataforma corporativa de comunicación interna	El control y tratamiento de los Datos Personales de los Usuarios de la Plataforma son de exclusiva responsabilidad de los Administradores de la Plataforma, quienes delegan en GOintegro el procesamiento de los mismos con el objetivo de proveer los Servicios de la Plataforma. GOintegro se compromete a proteger la privacidad y seguridad de todos los Usuarios de la Plataforma, en conformidad con su Política de Privacidad. GOintegro no vende, alquila, canjea ni ofrece de ninguna forma la información personal de los Usuarios. GOintegro utiliza la información de usuarios provista por los Administradores de la Plataforma y complementada por los mismos Usuarios para	La Plataforma recopila distintos tipos de información de los Usuarios con la finalidad de brindar su servicio. Información Personal. Los datos mínimos requeridos para la creación de un Usuario son su Nombre, Apellido y Correo Electrónico. En algunas circunstancias, algunos datos personales adicionales pueden ser requeridos, como un Número de Identificación personal o laboral, País de Residencia, Domicilio Laboral o Personal y/o Número Telefónico, con el objetivo de proveer los Servicios contratados. Todos estos Datos Personales son administrados y controlados por los Administradores de la Plataforma.	No

		permitir, facilitar, optimizar y potenciar la experiencia de los Usuarios en el uso de los servicios de la Plataforma	Información Laboral. El perfil de los Usuarios puede complementarse con información laboral como Cargo, Supervisor o Jefe, Departamento o Área y otros datos relacionados con la actividad laboral. Estos datos pueden ser completados por el mismo Usuario o por el Administrador de la Plataforma. Contenido y datos de uso. Los datos originados en el uso de la Plataforma, como las páginas y contenidos al que un Usuario accede, las acciones que realiza y el momento en el que accede son utilizados por GOIntegro para brindar estadísticas de uso a los Administradores de la Plataforma. Información de dispositivos. Algunos detalles de los dispositivos utilizados para el acceso a la Plataforma, como marca, modelo, sistema operativo, ubicación y dirección IP pueden ser recopilados con el fin de brindar un correcto servicio al Usuario. En	
--	--	--	---	--

			caso de requerir el acceso a la ubicación del Usuario para algún servicio geolocalizado, se le solicitará la autorización correspondiente.	G.D. AV AV WS
--	--	--	--	--

Subprocesadores

El Controlador aprueba los siguientes (sub)procesadores adicionales:

Detalles de contacto Procesador y subprocesadores	Lugar(es) del tratamiento de datos (país, lugar)	Categorías de datos personales que serán procesados	Propósito / método del tratamiento	Contrato Principal con que se relaciona el subtratamiento
privacy@gointegro.com	Nuestro proveedor de Infraestructura Cloud. Utilizamos su Region ubicada en North Virginia, United States	Información Personal. Los datos mínimos requeridos para la creación de un Usuario son su Nombre, Apellido y Correo Electrónico. En algunas circunstancias, algunos datos personales adicionales pueden ser requeridos, como un Número de Identificación personal o laboral, País de Residencia, Domicilio Laboral o Personal y/o Número Telefónico, con el objetivo de proveer los Servicios contratados. Todos estos Datos Personales son administrados y controlados por los Administradores de la Plataforma.	La Información Recopilada por la Plataforma será utilizada por GOIntegro para brindar, mantener y mejorar los Servicios ofrecidos. A modo de ejemplo: • Verificar la identidad y registrar a un nuevo Usuario • Contactar al usuario en relación al uso o consumo de los Servicios de la Plataforma • Monitorear el uso, la disponibilidad y seguridad de la Plataforma • Recopilar estadísticas de uso para los	N/A

		Información Laboral. El perfil de los Usuarios puede complementarse con información laboral como Cargo, Supervisor o Jefe, Departamento o Área y otros datos relacionados con la actividad laboral. Estos datos pueden ser completados por el mismo Usuario o por el Administrador de la Plataforma. Contenido y datos de uso. Los datos originados en el uso de la Plataforma, como las páginas y contenidos al que un Usuario accede, las acciones que realiza y el momento en el que accede son utilizados por GOintegro para brindar estadísticas de uso a los Administradores de la Plataforma. Información de dispositivos. Algunos detalles de los dispositivos utilizados para el acceso a la Plataforma, como marca, modelo, sistema operativo, ubicación y dirección IP pueden ser recopilados con el fin de brindar un correcto servicio al Usuario. En	Administradores de la Plataforma Mejorar la experiencia de uso y desarrollar nuevas funcionalidades y contenidos	AV AV WS
--	--	---	---	---

		caso de requerir el acceso a la ubicación del Usuario para algún servicio geolocalizado, se le solicitará la autorización correspondiente.		
--	--	--	--	--

El Contratista declara y garantiza que cada subprocesador ha sido cuidadosamente seleccionado, vinculado contractualmente de la manera requerida y monitoreado en consecuencia.

Grünenthal

Contratista

Armando Vera
Armando Vera (18 dic., 2023 09:24 CST)

Por: Armando José Vera Gutiérrez
Título: Representante Legal


Por: Germán Ulises Dyzenchauz
Título: Representante Legal


Wladimir Sviercovich (3 ene., 2024 11:46 CST)

Por: Wladimir Sviercovich Pasquel
Título: Representante Legal

A continuación se describen las medidas técnicas y organizativas necesarias del Procesador del tratamiento.

1. Control de acceso físico

Requisito:

El control de acceso requiere que se niegue a las personas no autorizadas el acceso físico al equipo de tratamiento de datos utilizado para procesar datos personales. El objetivo es evitar que personas no autorizadas para ello pasen desapercibidas en las proximidades de los equipos de procesamiento de datos.

Propósito:

El propósito del control de acceso es evitar la posibilidad de acceso e influencia no autorizados, pero también la destrucción del sistema desde el principio.

Ejemplos:

- Seguridad de la construcción
(concepto de seguridad de construcción, registro de entradas y salidas)
- Seguridad organizacional
(reglas clave, tarjetas de código, pases de visitante)

Salas de cómputo Operación de tienda cerrada
(supervisión de salas, servidor del sitio de instalación, libertad de movimiento del personal de mantenimiento)

2. Control de acceso lógico

Requisito:

A diferencia del control de acceso, se trata de evitar que personas no autorizadas entren en el propio sistema informático, es decir, que lo utilicen. Por lo tanto, deben adoptarse medidas para evitar intrusiones no autorizadas en los sistemas informáticos.

Propósito:

El control de acceso está diseñado para evitar el uso no autorizado de sistemas de tratamiento de datos.

Ejemplos:

- Medidas de control
(Reglas, Registro de Usuario)
- Red
(liberación de acceso a la red, pruebas de penetración)

Mantenimiento

(Mantenimiento remoto de la configuración de la conexión, transporte de equipos de tratamiento de datos con fines de mantenimiento)

3. Control de acceso a datos

Requisito:

Las medidas de control de acceso deben ser adecuadas para garantizar que sólo las personas autorizadas a utilizar el sistema tengan acceso al Sujeto de datos de sus derechos de acceso.

Propósito:

Los Datos personales no deben poder leerse, copiarse, cambiarse o eliminarse sin autorización durante el tratamiento, el uso y después del almacenamiento.

Ejemplos:

- Medidas de protección del acceso a datos
(*Clean Desk, software de seguridad, cifrado*)

Eliminación

(*eliminación de documentos en papel, observancia de los períodos de retención*)

segura

4. Control de transmisión de datos

Requisito:

Las medidas de control de transferencia deben ser adecuadas para garantizar que los Datos personales no puedan leerse, copiarse, modificarse o eliminarse durante la transmisión sin autorización.

Estas medidas incluyen regularmente documentación verificable de la cual los destinatarios han recibido datos personales.

Propósito:

El objetivo es evitar que terceros no autorizados obtengan conocimiento de los datos personales. Será posible verificar e identificar los lugares en los que está prevista la transmisión de datos personales mediante instalaciones de transmisión de datos.

Ejemplos:

- Transferencia de datos físicos
(*Envío de portadores de datos, recibos, transferencia de datos, corrección del destinatario*)

Transmisión electrónica de datos
(*registro, cifrado de datos*)

5. Control de entrada

Requisito:

Las medidas de control de entrada deben garantizar que todos los procesos relevantes para la seguridad y todas las operaciones que impliquen Datos personales sean registrados por el sistema.

Propósito:

El objetivo del control de entrada es garantizar que (por el DSB o la autoridad de control) sea posible verificar y determinar posteriormente si se han introducido, modificado o eliminado los Datos personales y por quién se han introducido, modificado o eliminado.

Ejemplo:

Protocolos

(*tipos de análisis, procesamiento de brechas de seguridad, almacenamiento*)

6. Control de órdenes

Requisito:

El control de órdenes obliga al Procesador a tratar los Datos personales y utilizar de acuerdo con las normas de protección de datos y las especificaciones del Controlador y permitir al Controlador como organismo responsable llevar a cabo verificaciones in situ. Las medidas de control de órdenes deben garantizar que los datos proporcionados sólo puedan ser tratados en el marco del respectivo Contrato Principal.

Propósito: Se deben evitar las regulaciones poco claras y se excluirán las violaciones de la protección de datos debidas al manejo indebido de los datos por parte del Procesador. Ejemplos: • Procesamiento de acuerdo con las instrucciones <i>(Control del cumplimiento de las instrucciones, acuerdo de subcontratista)</i> Notificación de infracciones de protección de datos <i>(sistema de reporte, capacitación)</i>
7. Control de disponibilidad
Requisito: Las medidas de control de disponibilidad deben garantizar que los Datos personales no se destruyan o "pierdan" accidentalmente. Propósito: Los efectos negativos sobre el Sujeto de datos debido a la eliminación accidental de datos deben evitarse. La disponibilidad de los datos es un requisito previo para el correcto cumplimiento de los fines de tratamiento. Esto incluye suficiente capacidad incluso en caso de una sobrecarga y la capacidad de restaurar la funcionalidad dentro de un período de tiempo razonable. Ejemplos: • Análisis de riesgos y vulnerabilidades <i>(existencia, eliminación del proceso de puntos débiles)</i> • UPS, protección contra sobretensión <i>(Medidas de seguridad, documentación, supervisión)</i> • detección de incendios <i>(sistema de alerta temprana, sistema de llamadas, almacenamiento, llave en caso de alarma)</i> concepto de copia de seguridad <i>(responsabilidades, protección contra robo, prueba de funcionalidad)</i>
8. Control de separación
Requisito: Las medidas de control de separación deben garantizar que los datos recopilados para diferentes fines se puedan procesar por separado. Una separación no sólo debe implementarse en un sistema o sólo en el sistema principal, sino que debe implementarse para los procesos afectados por él en su conjunto. Propósito: El control de separación sirve a la aplicación técnica del principio de asignación y economía de datos. Su objetivo es impedir que las personas procesen datos que no sean necesarios para lograr el propósito. Ejemplos: • capacidad multi-cliente <i>(continuidad, documentación)</i> Separación de los sistemas de producción, desarrollo y pruebas <i>(separación de la red, anonimización)</i>
9. Control de la eficacia

Requisito:

Las medidas de control de la eficacia deben garantizar que la capacidad de garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia de los sistemas y servicios se revise, evalúe y evalúe periódicamente. Esto incluye garantizar que se cumplan las obligaciones de notificación a las autoridades de supervisión y a los afectados mediante la introducción de medidas de seguimiento que puedan identificar las infracciones de la protección y sus efectos a tiempo y de determinar sus posibles efectos.

Propósito:

Mediante revisiones periódicas y reevaluaciones de los riesgos, las medidas se mantienen actualizadas con la última tecnología y se proporcionan pruebas para garantizar que el nivel de protección se mantenga continuamente.

La obligación de denunciar las infracciones de la protección de los Datos personales a la autoridad de supervisión debe garantizarse de forma exhaustiva y pronta (en un plazo de 72 horas).

"La violación de la protección de los Datos personales" es una violación de la seguridad que, ya sea no intencional o ilegal, conduce a la destrucción, la pérdida, la alteración, la alteración o divulgación no autorizada o acceso a los Datos personales transmitidos, almacenados o procesados de otro modo.

Ejemplos:

- auditorías internas regulares
(Documentación)
- auditorías externas regulares
- Simulacros de emergencia
- evaluaciones de impacto de la protección de datos

SDM, ISMS o similar

"ANEXO D"

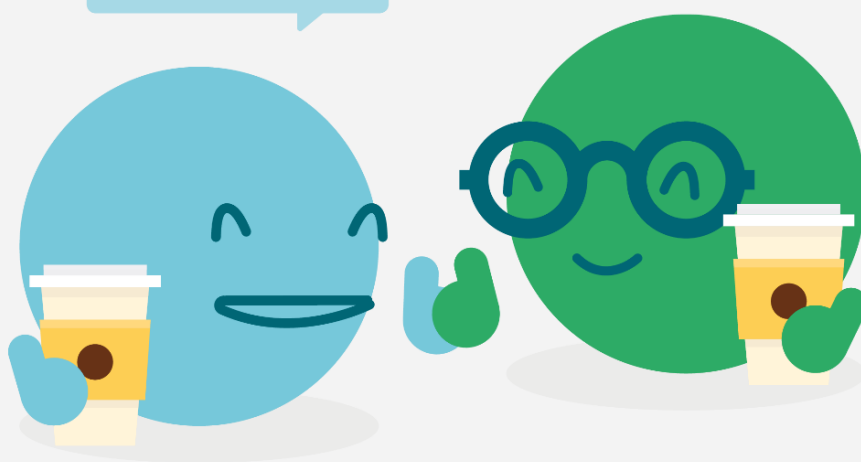
CÓDIGO DE CONDUCTA DE SOCIOS COMERCIALES DE GRÜNENTHAL



Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal

Así que, ¿entiendo que debemos actuar de forma legal y respetuosa?

Sí, y nuestros socios comerciales también.



**Maximise business.
Minimise risk.**



Presentación del Código de Conducta de Grünenthal para Terceros (Socios de Negocios)

Grünenthal se compromete a llevar a cabo sus negocios a nivel mundial de conformidad con todas las leyes y normativas aplicables, actuar de acuerdo con los principios éticos más elevados y tratar a cualquier tercero con respeto e integridad. Esperamos que nuestros socios comerciales actúen de la misma manera.

El presente Código de Conducta («Código») no constituye una lista exhaustiva del marco jurídico aplicable al cual nuestros socios comerciales necesitan adherirse, sino que sólo tiene como finalidad enfatizar los aspectos más importantes para el Grupo Grünenthal.

Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal



Expectativas

Grünenthal exige con contundencia que todos sus proveedores, distribuidores, revendedores, agentes, consultores y otros socios comerciales a nivel mundial (cada uno un «Socio Comercial» y de manera conjunta «Socios Comerciales») que lean con detenimiento el presente Código y que cumplan con este. Grünenthal adoptará las acciones que sean necesarias en cuanto tenga conocimiento de algún posible incumplimiento (tanto si es real como presunto). Todos los Socios Comerciales deben asegurar, de facto y contractualmente, que sus subproveedores y subcontratistas están vinculados a las mismas obligaciones estipuladas en el presente Código y que se adhieren a estas.

Se espera, de los Socios Comerciales (y se anima a ello) que se pongan en contacto con la Organización Encargada del Cumplimiento de Grünenthal en caso de tener alguna pregunta o cuestión en relación con el presente Código. La comunicación también se puede realizar de forma anónima mediante correo electrónico:

compliance@grunenthal.com

o en nuestra Línea de Ayuda sobre Cuestiones Éticas:

ethicshelpline.grunenthal.com



Integridad

Esperamos de todos los Socios Comerciales que actúen con integridad y cumplan con todas las leyes y normativas aplicables cuando realicen negocios con Grünenthal o en nombre de esta. Los Socios Comerciales deben respetar las leyes y el marco regulador aplicable y obtener y mantener los documentos necesarios, por ejemplo, autorizaciones, certificados y aprobaciones por parte de las autoridades locales competentes.

Se debe fomentar que todos los empleados de un Socio Comercial informen de las sospechas de actividades ilegales en el entorno laboral, debiendo facilitarse esta información sin ningún tipo de amenaza de represalias, intimidaciones o ningún otro acoso por parte de los Socios Comerciales. Los Socios Comerciales investigarán y tomarán medidas correctivas en caso de ser necesario.

Salud y seguridad

Grünenthal tiene un enfoque sistemático en cuanto a la salud y seguridad. Grünenthal espera que todos sus Socios Comerciales también aseguren el cumplimiento de los principios éticos más recientes mediante la implementación de un sistema de informes y administración interna segura para proteger la vida y la salud de sus empleados, vecinos y el ambiente.

Respeto y justicia

Grünenthal espera de todos sus Socios Comerciales que traten a sus empleados y a todas las personas que actúen en su nombre de acuerdo con los principios éticos más elevados, adhiriéndose a todas las convenciones y leyes nacionales e internacionales sobre derechos fundamentales.

Los Socios Comerciales deben proporcionar un entorno laboral sin acoso ni discriminación por motivos de género, raza, nacionalidad, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, apariencia física, origen social, discapacidad, afiliación sindical, estatus familiar u opiniones políticas.

Los mismos deben declarar que no emplean laboralmente personas menores de edad de acuerdo con los tratados internacionales y normativas locales e internacionales sobre el trabajo infantil.

Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal

Protección de activos y confidencialidad

Todos los Socios Comerciales y todos los subcontratistas y/o individuos que actúen en nuestro nombre deben respetar los activos e información propiedad de Grünenthal, así como sus derechos de propiedad intelectual. Deben tratar toda la información recibida en el contexto de la relación comercial de forma estrictamente confidencial en la medida que dicha información no sea de dominio público o esté legalmente disponible a terceros. Además, se espera de los Socios Comerciales que protejan la información confidencial contra el acceso y uso no autorizado y la destruyan o devuelvan a Grünenthal una vez que ya no sea necesaria en la relación comercial.

Anticorrupción y cumplimiento

Todas las formas de corrupción están terminantemente prohibidas, es decir, la oferta, otorgamiento o aceptación directa o indirecta de beneficios ilegítimos para generar, mantener o apresurar el negocio, lo que incluye sobornos. Todos los Socios Comerciales deben asegurar que no se intercambien ningún tipo de ventaja en el transcurso de sus relaciones comerciales. Los Socios Comerciales solo pueden facilitar donaciones, patrocinios, hospitalidades, remuneraciones y obsequios lícitos, adecuados, documentados y transparentes. Se deberán realizar controles internos más estrictos y con especial diligencia cuando se interactúe con funcionarios públicos.

Grünenthal espera de sus Socios Comerciales que implementen medidas internas adecuadas para la prevención de delitos económicos e infracciones administrativas, en función del tamaño, exposición a riesgos y los recursos financieros del Socio Comercial.

Conflictos de intereses

Todos los Socios Comerciales y todos los subcontratistas y/o individuos que actúen en su nombre deben evitar conflictos de intereses con respecto a:

- sus actividades privadas,
- entidades en las que estos, sus familiares cercanos o asociados tengan interés comercial o financiero,
- sus actividades comerciales con otras partes y su parte en la relación comercial con Grünenthal.

Los conflictos de intereses existentes se deben comunicar inmediatamente a Grünenthal.

Competencia leal

Todos los Socios Comerciales y todos los subcontratistas y/o individuos que actúen en su nombre deberán adherirse a las leyes de competencia y antimonopolio aplicables para garantizar una competencia leal. Ningún Socio Comercial puede alcanzar directa o indirectamente ningún acuerdo ilegal con sus competidores ni puede intercambiar información confidencial, por ejemplo, sobre mercados, clientes, estrategias, precios y similares. Todos los Socios Comerciales y todas las personas que actúen en su nombre pueden participar en licitaciones públicas y procedimientos de licitación del sector privado, siempre y cuando estos sigan estrictamente las leyes y normativas aplicables de la organización de licitaciones.

Libros, registros y declaraciones fiscales exactas

Se exige a los Socios Comerciales que mantengan libros y registros exactos, y que realicen todas las declaraciones fiscales exigibles, lo que es indispensable para gestionar un negocio transparente y lícito de manera sostenible. Grünenthal espera de todos sus Socios Comerciales que sean agentes de mercado confiables y que actúen con la máxima diligencia en estos aspectos.

Derechos aduaneros y sanciones/controles de exportación

Todos los Socios Comerciales deben garantizar que sus asuntos aduaneros sean gestionados por personal competente y cumplan con todos los derechos aduaneros aplicables. Los Socios Comerciales deben monitorizar constantemente los desarrollos más recientes para asegurar que se sigan estrictamente las normativas de sanción y controles de exportación actuales.

Medio Ambiente

Los Socios Comerciales deben cumplir con todas las normas medioambientales aplicables. Se deben obtener y mantener todos los permisos, licencias, registros de información y restricciones medioambientales requeridas y se deben seguir sus requisitos de presentación de informes y operativos.

Los Socios Comerciales deben tener sistemas en curso para asegurar un uso responsable y sostenible de los recursos naturales y la administración, movimiento, almacenamiento, reciclado, reutilización o gestión de desechos, emisiones de aire y vertidos de aguas residuales seguros. Todo desecho, agua residual o emisión con el potencial de impactar negativamente la salud ambiental y de los humanos será gestionado, controlado y tratado de forma adecuada antes de ser liberado en el ambiente. Los empleados deben protegerse de la sobreexposición a peligros químicos, biológicos y físicos.

Derechos humanos y estándares sociales para proveedores

Todos nuestros Socios Comerciales deben respetar los derechos humanos reconocidos en las convenciones acordadas internacionalmente, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cualquier forma de esclavitud, tortura, trabajo infantil o trato inhumano o degradante y las condiciones de trabajo que supongan una amenaza para la vida, la salud u otros derechos humanos, son inaceptables y deben evitarse en toda la cadena de suministro.

Protección de datos

Todos los Socios Comerciales deben adherirse estrictamente a todas las leyes de protección de datos cuando recopilen, procesen, almacenen o de otro modo traten datos personales de sus empleados, de sus clientes, proveedores, socios comerciales y otros asuntos de datos.

Obligación de informar

Todos los Socios Comerciales deben informar sobre cualquier sospecha de un incumplimiento material de cualquier obligación que surja en relación con el presente Código, lo que incluye en relación a sus subproveedores y subcontratistas, informar a su contacto comercial de Grünenthal o a la organización encargada del cumplimiento de Grünenthal.

Derechos de auditoría

Grünenthal tiene el derecho de auditar a los Socios Comerciales y de acceder a todos los documentos pertinentes con respecto a las obligaciones de un Socio Comercial según el presente Código. Grünenthal informará al Socio Comercial sobre la fecha, horario, ubicación y modalidades de la auditoría con antelación, teniendo debidamente en cuenta el interés comercial del Socio Comercial. Grünenthal se reserva el derecho a hacer que dicha auditoría sea realizada por una tercera parte independiente. Los gastos de la auditoría correrán a cargo del Socio Comercial si las sospechas de un incumplimiento material del presente Código resultan estar bien fundadas.

Derecho de resolución y daños y perjuicios

Si hay un incumplimiento material del presente Código por parte de cualquier Socio Comercial, Grünenthal tiene el derecho de resolver la relación comercial con el Socio Comercial sin necesidad de notificación previa y con efecto inmediato. Grünenthal, según su criterio, puede (a) dar al Socio Comercial una advertencia escrita de su intención de ejercitar el derecho de resolución diez días antes de ejercitarlo; y (b) puede instar a que el Socio Comercial emita una declaración escrita sobre el asunto en cuestión, que Grünenthal puede tomar en consideración. Grünenthal tendrá derecho a obtener indemnización por todos los daños y perjuicios que surjan como consecuencia del ejercicio del presente derecho de resolución y cada incumplimiento del presente Código.

Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal



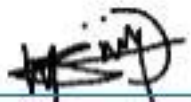
Por la presente reconocemos en nombre del Socio Comercial que este reconoce todas las obligaciones en relación con el presente Código de Conducta o que surjan de este y que cumplirá con este durante el tiempo que dure la relación comercial.

03/01/2024

Lugar, fecha


Wladimir Sviercovich (3 ene.. 2024 11:46 CST)

Signatario autorizado y sello de la empresa

Sig  (responde) y sello de la empresa

Contrato GOINTEGRO MEXICO S.A. DE C.V.

Informe de auditoría final

2024-01-03

Fecha de creación:	2023-12-14
Por:	Brenda Garcia (Brenda.Garcia@grunenthal.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAYfFlpAbSsl_IO8BHsCGCvx8-qA_dOu1h

Historial de “Contrato GOINTEGRO MEXICO S.A. DE C.V.”

-  Brenda Garcia (Brenda.Garcia@grunenthal.com) ha creado el documento.
2023-12-14 - 16:59:19 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a German Dyzenchauz (german@gointegro.com) para su firma.
2023-12-14 - 17:10:56 GMT
-  German Dyzenchauz (german@gointegro.com) ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-14 - 17:44:17 GMT
-  German Dyzenchauz (german@gointegro.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-16 - 11:50:57 GMT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Armando Vera (armando.vera@grunenthal.com) para su aprobación
2023-12-16 - 11:50:59 GMT
-  Armando Vera (armando.vera@grunenthal.com) ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-18 - 15:20:26 GMT
-  Armando Vera (armando.vera@grunenthal.com) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-12-18 - 15:24:05 GMT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com) para su aprobación
2023-12-18 - 15:24:07 GMT
-  Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com) ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-18 - 15:27:35 GMT
-  Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com) ha solicitado la URL de documento nuevo
2024-01-03 - 17:43:39 GMT

 Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com) ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-03 - 17:43:56 GMT

 Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-01-03 - 17:46:30 GMT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.
2024-01-03 - 17:46:30 GMT